



COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2 /DAFC del 1 dic 2020

Procedura Gestione del Patrimonio Immobiliare e del Network Spazi

La presente Comunicazione Organizzativa, che aggiorna e sostituisce la CO n.421.1/DAFC del 15 ott 2015, descrive la Procedura di Gestione degli Asset Immobiliari in proprietà ed in uso alla Società, e ne definisce le relative responsabilità, ruoli ed attività di gestione; essa si inquadra nella Procedura Generale dei processi di Amministrazione Finanza e Controllo di Trenitalia.

FIRMATO
Francesca Serra

Procedura di

Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi

Nuova
Revisione Parziale
Revisione Totale

X

Firma

Emanata da:

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

Francesca SERRA

Verificata da:

Divisione Passeggeri Long Haul

Divisione Passeggeri Regionale

Direzione Tecnica

DRUO/Organizzazione e Processi

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting (per L.262)

Approvata da:

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Verifica di coerenza con principi e regole di Gruppo:

FS/DCRUO/Organizzazione e Processi

Data emissione/revisione:

1 dicembre 2020

Data di decorrenza:

1 dicembre 2020

Sostituisce:

CO n. 421.1/DAFC del 15 ott 2015

TAVOLA DELLA REVISIONE

N° REV.	Data	Descrizione
00	08/05/2013	Prima emissione
01	15/10/2015	L'aggiornamento della procedura ha riguardato la revisione di alcune responsabilità, ruoli ed attività relativi alla permessualistica alla disciplina urbanistico-edilizia ed al monitoraggio delle principali certificazioni degli impianti. La presente revisione recepisce le indicazioni dell'Audit n. 0416.14/TRN.OdV "Gestione degli Asset Immobiliari".
02	01/12/2020	La revisione totale del documento ha riguardato: - la modifica del perimetro di riferimento; - la modifica dei sottoprocessi di Asset Management, Property Management ed Engineering & Technical Management; - la definizione dei nuovi sottoprocessi di Network Management e Building & Facility Management; - l'aggiornamento dei riferimenti organizzativi sulla base dell'attuale assetto organizzativo aziendale. - il recepimento della DdG n.241/AD del 13 nov 2017 "Nuovo Modello di Gruppo per la gestione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare non funzionale all'attività ferroviaria e/o al business". La presente revisione recepisce le indicazioni dell'Audit n. N.508.16 "GESTIONE DEI SERVIZI AL PERSONALE"

INDICE

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA.....	6
2. I PROCESSI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL NETWORK	7
3. PRINCIPALI STRUMENTI DI LAVORO E REPORTING	10
4. STRUTTURE E SOGGETTI.....	14
5. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	16
5.1 SOTTOPROCESSO 01 ASSET MANAGEMENT	16
5.1.1. ACQUISIZIONI.....	17
5.1.2. MASTERPLAN DEGLI INVESTIMENTI SU PATRIMONIO INDUSTRIALE	17
5.1.3. DISMISSIONI DI PATRIMONIO INDUSTRIALE	18
5.1.4. VALORIZZAZIONI.....	19
5.1.5. OFFICINE “PROPERTY”	19
5.2. SOTTOPROCESSO 02 NETWORK MANAGEMENT.....	21
5.2.1 LOCAZIONI ATTIVE E LOCAZIONI “REGOLATE”	21
5.2.2. LOCAZIONI PASSIVE.....	23
5.2.3. CENSIMENTO SPAZI – INFOSPAZI	25
5.2.4. RILASCIO SPAZI OCCUPATI	25
5.3. SOTTOPROCESSO 03 PROPERTY MANAGEMENT	26
5.3.1. AGGIORNAMENTO CATASTALE	27
5.3.2. RAPPRESENTAZIONE DEL PATRIMONIO SUI SISTEMI AZIENDALI	28
5.3.3. FASCICOLO D’IMPIANTO – INFODOC	28
5.3.4. TUTELA E CUSTODIA DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE.....	29
5.3.5. ADEMPIMENTI FISCALI IN AMBITO IMMOBILIARE	29
5.4. SOTTOPROCESSO 04 BUILDING & FACILITY MANAGEMENT	30
5.4.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO.....	31
5.4.2 CONTRATTI DI GLOBAL SERVICE	32
5.4.3 GESTIONE DELLA CONDUZIONE	33
5.5. SOTTOPROCESSO 05 ENGINEERING & TECHNICAL MANAGEMENT.....	36
6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	40

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2/DAFC del 1 dic 2020 Procedura Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi	Pagina 6 di 40
---	--	---

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA

Il presente documento ha lo scopo di definire le responsabilità, i ruoli e le attività relative alla gestione del Patrimonio Industriale e del Network degli Spazi utilizzati da Trenitalia.

Tale procedura si inquadra nell'ambito della Procedura Generale di Amministrazione Finanza e Controllo, emanata con CO n. 399/AD r.v., e recepisce quanto previsto dalla *policy* di Gruppo, relativamente all'ambito immobiliare regolato con la DdG 241/AD del 13 novembre 2017.

La Procedura di Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi (di seguito "Procedura" o "Procedura PINS") riguarda la gestione del **Ciclo di Vita degli Asset** in utilizzo a Trenitalia, lungo tutte le loro fasi, dalla loro acquisizione alla loro eventuale dismissione o rilascio, siano essi immobili di proprietà o spazi/aree presi in locazione per gli usi strumentali richiesti dal business, comprese la fase di conduzione e gestione degli asset in utilizzo.

Per **Patrimonio Industriale** si intende il complesso delle aree in proprietà ovvero delle Officine di manutenzione utilizzate da Trenitalia, principalmente di proprietà; per **Network Spazi** si intende il complesso di aree utilizzate da Trenitalia, a qualsiasi titolo e su tutto il territorio nazionale, siano esse Stazioni, Uffici o altro.

Pertanto, ai fini della rappresentazione del patrimonio e del network utilizzato e gestito, il perimetro oggetto della presente procedura è suddiviso in tre macro aree (**cluster**): **Officine, Stazioni e Uffici**.

La corretta gestione del processo consente, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e dare attuazione a quanto previsto in materia dal Anti Bribery&Corruption Management System adottato dalla Società con CO n. 520/P-AD del 10 aprile 2019".

2. I PROCESSI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEL NETWORK

I **Processi** relativi al Ciclo di Vita degli asset in utilizzo sono:

- 1) **Asset & Network Management**, mediante il quale si definiscono le policy di utilizzo degli asset necessari alla Società per lo sviluppo del business effettuando, per quanto riguarda il patrimonio di proprietà, acquisizioni, dismissioni e proposte di valorizzazione e, per quanto riguarda il network utilizzato in locazione, l'acquisizione e rilasci degli spazi necessari. Nell'evoluzione delle esigenze industriali, il processo prevede le analisi dei Masterplan degli interventi sugli impianti industriali, preliminari alla definizione dei progetti di investimento, assicurandone la coerenza rispetto al reticolo manutentivo.
- 2) **Property Management**, mediante il quale si assicura la tutela del patrimonio dal punto di vista economico, tecnico ed industriale, e che comprende le attività di accatastamento ed identificazione dei cespiti, la gestione dei dati degli asset; il processo comprende la gestione diretta del patrimonio industriale temporaneamente non operativo oppure non compreso nel network degli impianti disponibili alle strutture di business (officine "Property").
- 3) **Building & Facilities Management**, che assicura l'applicazione delle *policy* aziendali nella conduzione e manutenzione degli asset utilizzati, siano essi officine, stazioni o uffici, svolte a livello centrale, territoriale e da Società del Gruppo.
- 4) **Engineering & Technical Management**, ovvero le attività gestionali e tecniche di progettazione degli interventi sul patrimonio industriale, svolte dagli attori della procedura Investimenti (CO n. 330/AD r.v. – struttura Committente/Responsabile di Progetto/Soggetto Tecnico), nell'ambito delle attività preliminari e di committenza di investimenti; comprende le attività di permessualistica, la disciplina urbanistico-edilizia e il monitoraggio delle principali certificazioni degli impianti (prevenzione incendi, agibilità edifici, etc.).
- 5) **Health & Safety Management**, mediante il quale si definiscono le policy aziendali in materia di benessere e sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro; il rispetto di tali policy, assicurato in maniera trasversale da diverse strutture aziendali, prevede la gestione delle environmental operations ed il monitoraggio delle attività di energy management sugli asset industriali.

Per la gestione di tali processi, la procedura prevede l'utilizzo di una serie di strumenti informativi, amministrati ed implementati dai gestori diretti dei processi, nell'ambito della struttura **Patrimonio Industriale, Network Spazi e Riduzione Costi di DAFC** (di seguito **PINS**), e messi a disposizione di una popolazione di attori funzionalmente dedicati alla gestione del Patrimonio e del Network; tali strumenti sono raccordati nella **Piattaforma INFOASSET**.

Inoltre, nella presente procedura sono descritte due attività, che sono:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2/DAFC del 1 dic 2020 Procedura Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi	Pagina 8 di 40
--	--	-----------------------

- 1) **Regolatoria ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti)**, relativa alla determinazione del pricing dei servizi, come previsto dalla Delibera ART 96/2015, alla descrizione degli impianti di servizio (mod. RNE Rail Network Europe), come previsto dalla Delibera ART 130/2019, nonché alle attività derivanti dalle evoluzioni della normativa regolatoria.
- 2) **Catalogo Impianti**, relativo alla rappresentazione strutturata della configurazione industriale degli impianti di manutenzione e delle dotazioni tecnologiche a disposizione.

Tali attività sono trasversali ai processi del patrimonio sopra rappresentati.

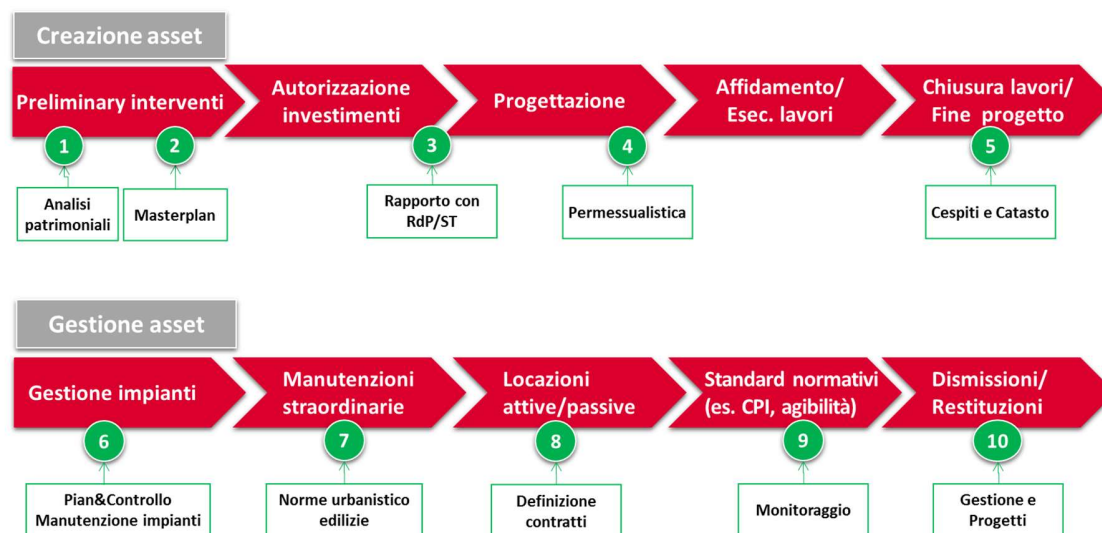
		processi				
		Asset & Network	Property	Building & Facilities	Engineering & Technical	Health & Safety
attività	Acquisizioni e dismissioni	Valutazioni economico-patrimoniali	Analisi catastali		Analisi urbanistiche	Due diligence tecniche ed ambientali
	Locazione spazi	contratti passivi	contratti attivi	Verifica esigenze		Definizione «concept» e «Lay-out»
	Conduzione Immobili	Valutazione costi ed oneri	Verifica perimetri ed interventi	Pianificazione&Controllo manutenzione impianti	Analisi tecnica interventi	Verifica standard
	Normativa e tandard		Monitoraggio standard	Rilievo standard e proposte adeguamento	Verifica standard tecnici (agibilità, CPI)	Valutazione normativa
	Progetti ed Interventi	Valutazioni Masterplan network	Verifica stato catastale	Gestione dir/indir (global service)	Permessualistica	Enviromental operations
	Tools	INFOSPAZI	INFOCAD, INFODOC	INFOMAINTENENCE	INFOPERMESSI	INFODOC
	Regolatoria ART	Rendicontazione Costi e Pricing ART 96/15	Censimento dotazioni Del. ART 130/19	Monitoraggio costi servizi d'impianto		
	Catalogo Impianti	Valutazioni Costo di Costruzione	Censimento Dotazioni tecnologiche	Stato Dotazioni tecnologiche	Aggiornamento Catalogo	

- Fig. 1 – Tabella Processi/Attività di gestione del Patrimonio -

Le attività di gestione del Patrimonio e Network, che riguardano principalmente le responsabilità attribuite alla PINS, riguardano principalmente **10 momenti** del **Ciclo di Vita degli asset** immobiliari:

- 1) **Analisi patrimoniale e catastale**, che interviene nella fase preliminare di definizione del progetto di investimento per la verifica della fattibilità in ambito immobiliare (es. contesto urbano, destinazione d'uso, vincoli, etc.).

- 2) **Masterplan**, ovvero l'analisi preliminare dei principali interventi/investimenti sugli impianti, ai fini della coerenza ed efficacia complessiva degli stessi a livello di Società, relativamente ai criteri di efficienza economica e di rispetto dei budget disponibili.
- 3) **Rapporto con Responsabili di Progetto/Soggetti Tecnici**, ovvero interlocuzione con gli attori della procedura investimenti per il supporto tecnico, utile alla gestione patrimoniale e catastale.
- 4) **Permessualistica**, ovvero la gestione del processo di richiesta, alle amministrazioni/enti competenti, dei permessi/autorizzazioni per la realizzazione delle opere.
- 5) **Cespiti e catasto** degli immobili, supervisione e supporto alla creazione dei cespiti, a valle della chiusura dei progetti di investimento, nonché presidio delle attività di aggiornamento e verifica catastale degli immobili di proprietà.
- 6) **Pianificazione e controllo della manutenzione degli impianti/spazi/aree**, a supporto delle attività di gestione e conduzione di tutti gli asset utilizzati dalla Società (officine, stazioni, uffici).
- 7) **Norme urbanistico-edilizie**: supervisione e verifica della corretta applicazione delle norme in materia urbanistica ed edilizia in caso di interventi straordinari sul patrimonio immobiliare aziendale.
- 8) **Definizione contratti**: presidio del processo di negoziazione, di stipula e supervisione dei contratti di locazione relativi agli immobili di proprietà ed in uso alla Società.
- 9) **Monitoraggio degli standard normativi** di tutti gli asset utilizzati (prevenzione incendi, agibilità edifici, etc.) da parte delle strutture di gestione degli impianti.
- 10) **Gestione e Progetti** di dismissione degli asset immobiliari, per *downsizing* e/o valorizzazione delle aree.



- Fig. 2 – Ciclo di Vita degli Asset ed attività PINS –

Le richieste delle esigenze delle strutture committenti relative agli spazi e ai servizi di building e facility inviate a PINS relative ad aspetti legati alla normativa del lavoro e datoriali dalle UPE dovranno essere state condivise anche con DRUO.

Tale principio assicurerà che le richieste da processare a cura di PINS siano in linea con la policy aziendale sugli standard normativi e degli ambienti di lavoro

3. PRINCIPALI STRUMENTI DI LAVORO E REPORTING

Il sistema di gestione del Patrimonio e Network è la **Piattaforma INFOASSET**, che è composta da 6 ambienti che raccolgono i dati e le informazioni necessarie alla gestione del Patrimonio e Network la piattaforma di gestione del patrimonio e degli asset utilizzati che comprende:

- 1) **INFOCAD**: è il sistema integrato di raccordo della rappresentazione grafica degli impianti industriali con le informazioni catastali e patrimoniali
- 2) **INFODOC (FASCICOLO D'IMPIANTO)**: repository dei documenti d'impianto

- 3) **INFOPERMESSI**: il sistema che traccia l'attività delle autorizzazioni e del flusso della permessualistica relativa agli interventi sugli impianti industriali
- 4) **INFOSPAZI**: anagrafica degli spazi utilizzati e dei contratti
- 5) **INFOMAINTENANCE**: sistema di gestione del processo di manutenzione degli impianti/aree in uso
- 6) **CATALOGO IMPIANTO**: sistema di rappresentazione della configurazione industriale degli impianti di manutenzione.

La Piattaforma è raccordata con i principali sistemi informativi aziendali (o con moduli specifici di essi), quali:

- 1) **SAP-RE**, che raccoglie le informazioni immobiliari a livello elementare per singoli fogli-particelle (Oggetti Architettonici), raccorda le informazioni catastali con il sistema di gestione amministrativa delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati) su TBS-AA, oltre alla gestione catastale, le altre principali funzionalità sono: la gestione amministrativo-contabile dei contratti di locazione tra le Società del Gruppo e la gestione degli adempimenti fiscali in materia immobiliare (es. IMU, IRE etc.).
- 2) **TBS-AA**, il modulo SAP per la gestione amministrativo-contabile dei cespiti e delle immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati ed impianti). Esso contiene dati e valori dei singoli cespiti dal costo originario al valore netto contabile utilizzati per gli adempimenti civilistici.
- 3) **PS**, il modulo SAP per la gestione del controllo investimenti sul quale risiede la contabilità analitica dei progetti di investimento.



- Fig. 3 – Piattaforma INFOASSET –

Sulla base degli strumenti informativi della piattaforma ed aziendali, i processi sono monitorati in maniera sistematica e periodica, il seguente flusso di **Reporting**:

	Report	Descrizione	Cut Off	Data Pubblicazione
1	Data Book Impianti	Lista planimetrie ufficiali con dati fisici e catastali	31 Dicembre	31 Gennaio
2	Catalogo Impianti	Lista schede impianto riportanti numero di binari e dotazioni tecnologiche	31 Dicembre	15 Aprile
3	Rendicontazione Contabilità Regolatoria (ART 96/15)	Documento che determina il pricing per la fornitura di servizio di accesso agli impianti	31 Dicembre	30 Giugno
4	Descrizione Impianti di Servizio - modello RNE (ART 130/19)	Lista schede descrizione impianti con Modello Standard RailNetEurope	31 Dicembre	31 Ottobre
5	ANALISI ASSET			
5.1	Valore Netto Contabile per Impianto (da Zpatrimonio)	Valori contabili per impianto	30 Giugno 31 Dicembre	31 Novembre 31 Maggio
5.2a	Valutazione Economica Officine	Lista impianti riportanti le valutazioni economiche di ogni impianto	31 Dicembre	31 Maggio

	Report	Descrizione	Cut Off	Data Pubblicazione
5.2b	Due Diligence tecnico-ambientale Officine	Analisi dello stato patrimoniale di ogni impianto tramite documentazione e certificazioni esistenti	31 Dicembre	31 Maggio
5.3	Quotazioni di Mercato	Lista impianti riportanti le quotazioni di mercato ricavate da Scenari Immobiliari	31 Dicembre	31 Maggio
6	ANALISI SPAZI			
6.1	InfoSpazi	Lista contratti di locazione con dati economici e fisici degli spazi utilizzati	31 Marzo 30 Giugno 30 Settembre 31 Dicembre	21 Aprile 21 Luglio 21 Ottobre 21 Gennaio
6.2	Richieste/Rilasci Spazi	Report su richieste e rilasci di spazi	31 Marzo 30 Giugno 30 Settembre 31 Dicembre	21 Aprile 21 Luglio 21 Ottobre 21 Gennaio
7	Ageing Scadenza Contratti	Scadenziario dei contratti di locazione	30 Giugno	15 Luglio
8	Locazioni Attive e Occupazioni di terzi	Lista contratti di locazioni attive con dati economici e fisici	31 Marzo 30 Giugno 30 Settembre 31 Dicembre	15 Aprile 15 Luglio 15 Ottobre 15 Gennaio
9	InfoDoc - Fascicolo d'Impianto	Report per impianto sull'inserimento di documenti sul fascicolo d'impianto	30 Giugno 31 Dicembre	15 Luglio 15 Gennaio
10	InfoPermessi	Lista delle richieste di permessi a costruire, autorizzazioni o nulla-osta	30 Giugno 31 Dicembre	30 Luglio 31 Gennaio
11	Monitoraggio CPI	Report per il monitoraggio del Certificato di prevenzione incendi di ogni impianto	30 Giugno 31 Dicembre	31 Agosto 28 Febbraio
12	Analisi Costi Direzionali	Report per controllo direzionale dei costi	31 Marzo 30 Giugno 30 Settembre 31 Dicembre	Come da calendario di Budget/Forecast

4. STRUTTURE E SOGGETTI

TRENITALIA

- Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Amministratore Delegato (AD)

Strutture di Processo / Ruoli

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC)
 - Responsabile
 - Patrimonio Industriale, Network Spazi e Riduzione Costi (PINS)
 - Budget, Finanza e Controllo (BFC)
 - Amministrazione e Bilancio (AB)
 - Sistemi di Controllo e Reporting (SCR)
 - Controllo Investimenti (CI)
 - Fiscale (FI)
- Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (DRUO)
 - Gestione del Personale (GP)
- Direzione Affari Legali, Societari e Compliance (DALSC)
 - Penale
- Direzione Protezione Aziendale (DPA)
- Strutture Committenti
- Responsabile del Progetto (RdP)
- Soggetto Tecnico (ST)
- Soggetti Richiedenti
- Tutte le strutture aziendali di gestione/utilizzatrici di immobili

SOCIETÀ DEL GRUPPO

- Ferrovie dello Stato Italiane
 - Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazione e Patrimonio (DCFIRAP)
- Ferservizi
 - Area Servizi Immobiliari (ASI)
- FS Sistemi Urbani (FSSU)
- FSTechnology
- Grandi Stazioni Rail
- RFI

SOGGETTI TERZI

- Enti locali (Regioni, Province, Comuni)
- Amministrazioni pubbliche (es. Ministero Beni Culturali)
- Autorità preposte (es. VVFF, PS, ASL)
- Società/soggetti locatarie/i di impianti/immobili
- Società/soggetti conduttrici/tori di impianti/immobili
- Società/soggetti fornitrici/tori di servizi professionali (es. notai)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2/DAFC del 1 dic 2020 Procedura Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi	Pagina 16 di 40
---	--	--------------------------------------

5. Descrizione Iter Procedurale

5.1 Sottoprocesso 01 ASSET MANAGEMENT

<i>Sottoprocesso 01 Asset Management</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA • Consiglio di Amministrazione (CdA) • Amministratore Delegato (AD) • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) ○ Responsabile ○ Patrimonio Industriale, Network Spazi e Riduzione Costi (PINS) ○ Amministrazione e Bilancio (AB) ○ Fiscale (FI) ○ Controllo Investimenti (CI) ○ Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria (BCPF) ○ Sistemi di Controllo e Reporting (SCR) SOCIETA' DEL GRUPPO • Ferrovie dello Stato Italiane (FS SpA) ○ Direzione Centrale Finanza, Investor Relations, Assicurazione e Patrimonio (DCFIRAP) • Ferservizi ○ Area Servizi Immobiliari (ASI) • Società/soggetti fornitori/tori di servizi professionali (es. notai) • Tutte le strutture aziendali di gestione/utilizzatrici di immobili/spazi/aree • Strutture Committenti • Responsabile di Progetto (RdP) • Soggetto Tecnico (ST) SOGGETTI TERZI

- Proprietario cedente del bene

Descrizione

5.1.1. ACQUISIZIONI

Le operazioni di acquisizione in proprietà di immobili e di aree di interesse per la Società possono essere:

- 1) previste da operazioni straordinarie di Gruppo e di Società, coordinate dalla DCFIRAP di FS SpA (es. progetto di “*Asset Allocation*” di Gruppo);
- 2) richieste delle strutture della Società a PINS.

In entrambi i casi, PINS effettua le operazioni preliminari per la definizione dell’acquisizione, ovvero

- 1) effettua la *due diligence* necessaria alle valutazioni strategiche e la propone ai Vertici Aziendali per le decisioni del caso;
- 2) definisce gli aspetti patrimoniali degli asset oggetto di acquisizione;
- 3) verifica la perimetrazione catastale degli asset;
- 4) si assicura della definizione degli aspetti di sicurezza ed ambiente, anche con le strutture competenti;
- 5) regola gli atti notarili conseguenti in maniera diretta, procurata o indiretta.

Nell’ambito dello svolgimento di tali attività, PINS:

- 1) trasmette al Responsabile DAFC, AB e FI le informazioni patrimoniali necessarie per gli aspetti civilistici e fiscali;
- 2) coinvolge per gli aspetti tecnico/amministrativi Ferservizi/ASI sulla base del rapporto previsto dal contratto per i servizi immobiliari;
- 3) si rapporta con il proprietario cedente del bene, per la definizione del passaggio di proprietà, e con le strutture operative di gestione dell’impianto oggetto di acquisizione.

Per assicurare la corretta rappresentazione nei sistemi aziendali delle informazioni patrimoniali-catastali degli asset acquisiti, PINS verifica che le informazioni dei cespiti siano:

- 1) associate analiticamente in SAP-RE a singoli Oggetti Architettonici (OOAA) con indicazione delle Unità Economiche (UE);
- 2) raccordate in TBS-AA per singolo cespito e relative classi (terreni, fabbricati).

5.1.2. MASTERPLAN DEGLI INVESTIMENTI SU PATRIMONIO INDUSTRIALE

Nell’ambito delle proposte di investimento sul patrimonio industriale, PINS promuove l’analisi degli interventi richiesti in una logica di *Masterplan* a livello regionale o di linea di business; ciò al fine di verificare la coerenza degli interventi sul reticolo manutentivo di riferimento.

A tal fine, PINS:

- 1) analizza insieme al committente il *Masterplan* degli investimenti in relazione agli interventi, eventualmente già in corso, ed all'attuale configurazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature (utilizzando p.e. Infocad/DataBook Impianti e Catalogo Impianti). L'output dell'analisi rappresenta un primo dossier di riferimento per la definizione della richiesta di autorizzazione investimenti (RAI);
- 2) verifica preliminarmente, insieme a CI ed ai Responsabili di Progetto/Soggetto Tecnico, la RAI negli aspetti:
 - 2.1) patrimoniali e catastali;
 - 2.2) economico-finanziari della gestione immobiliare;
 - 2.3) regolatori, autorizzativi e di permessualistica propedeutici alla realizzazione degli interventi.
 - 2.4) Periodicamente, PINS insieme a CI monitora l'andamento degli investimenti previsti dal Masterplan, aggiorna nei momenti di forecast le attività e, a chiusura dei lavori, verifica l'esecuzione delle attività catastali ed amministrative previste.

5.1.3. DISMISSIONI DI PATRIMONIO INDUSTRIALE

Nel quadro delle analisi sulle razionalizzazioni del reticolo manutentivo, sentite le Divisioni/Direzioni, PINS può promuovere la dismissione di Impianti o parti di essi.

Il Patrimonio Industriale ritenuto non più utile alle proprie funzioni strumentali, in maniera temporanea o permanente, è trasferito sul settore contabile Corporate, in ambito "Property" (vedi capitolo dedicato). Tale patrimonio laddove non sia messo a reddito, sarà oggetto da parte di PINS delle analisi strategiche, economiche e finanziarie, e proposto per eventuale dismissione, in coerenza con le disposizioni di Gruppo sull'Asset Management.

La valutazione economica dell'asset immobiliare oggetto di dismissione, deve avvenire tenendo conto dei valori di Bilancio e del valore commerciale dell'asset sulla base delle quotazioni immobiliari nazionali, nonché di un rendimento medio atteso dalla Società. In caso di cessione/dismissione complesse, la valutazione economica può essere elaborata da parte di PINS con l'ausilio di una società esterna specializzata nel settore.

Sulla base delle eventuali dismissioni individuate, PINS:

- 1) individua l'asset immobiliare nell'ambito delle immobilizzazioni materiali in TBS-AA e degli OA esistenti in SAP-RE;
- 2) effettua una valutazione economica che determini il presumibile valore di cessione dell'asset e lo invia al Responsabile DAFC. A seconda del valore di cessione, la valutazione economica corredata da un'analisi preliminare della dismissione è trasmessa dal responsabile DAFC ai Vertici Aziendali (AD e/o CdA);
- 3) ottenuto l'assenso a procedere da parte del responsabile DAFC, ed eventualmente da AD e dal CdA. Incarica Ferservizi/ASI di individuare l'area dal punto di vista catastale, procedendo ad un eventuale frazionamento, di redigere il relativo Progetto di Vendita e di definire le bozze degli atti di vendita.

A seguito del progetto di vendita di asset immobiliari (o parte di essi), PINS:

- 1) comunica alle strutture aziendali gestori dell'impianto le attività preliminari alla dismissione dell'asset;
 - 2) verifica con AB e FI la completezza delle informazioni patrimoniali dal punto di vista civilistico e fiscale per aggiornare le informazioni ed il sistema amministrativo TBS-AA.
- Con SCR e BCPF, invece, verifica la completezza delle informazioni per l'aggiornamento dei sistemi gestionali.

5.1.4. VALORIZZAZIONI

Nell'ambito delle analisi del reticolo manutentivo, nella fase di Masterplan di cui al cap. 4.1, può emergere l'esigenza di dismissione di impianti (totale o porzione di essi), ovvero possono essere rilevate opportunità derivanti dalla adozione dei Piani Urbanistici locali; in tali casi, PINS definisce un progetto immobiliare che prevede, con il coinvolgimento di Società del Gruppo, la contestualizzazione delle aree di proprietà da valorizzare.

Sulla base di un'analisi di fattibilità preliminare, PINS definisce un business-plan del progetto di valorizzazione e lo sottopone al responsabile DAFC che lo trasmette ai Vertici Aziendali (AD, CdA) per un assenso a procedere.

L'analisi preliminare contiene:

- 1) i principali indicatori di redditività dell'operazione;
- 2) un piano d'azione con tempi e valori economici, che prevede l'eventuale coinvolgimento di FSSU e di Ferservizi/ASI per i servizi necessari;
- 3) gli elementi patrimoniali e catastali preliminari al progetto di valorizzazione per l'elaborazione del relativo Dossier.

5.1.5. OFFICINE "PROPERTY"

Il Modello di Controllo della Società prevede che gli impianti non utilizzati immediatamente e direttamente per il core business, non sia gestito dalle Divisioni/Direzione, e sia enucleato nel settore contabile Corporate nell'ambito del CdP/CdC "Property", dove sono gestiti i valori patrimoniali ed economici delle officine (es. immobilizzazioni, ammortamenti etc.), contabilizzati i principali costi di gestione (es. manutenzione, tutela e custodia, oneri tributari etc.) ed eventuali ricavi da locazione attiva.

All'atto di chiusura di un'officina, la procedura, descritta anche nei capitoli specifici, prevede che dopo un'attività di verifica e messa in sicurezza del sito inattivo, anche per gli aspetti di cui alla CO n.50/PA r.v., gli elementi patrimoniali ed economici correlati siano assegnati dal Settore Contabile della Divisione/Direzione competente al Settore Contabile "Corporate" in ambito "Property".

Controlli **Chiave** **L.**
262/2005

N.A.

<i>Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001</i>	<i>Processo a rischio (cod. 8.2): “Attività svolta per l’ottenimento di autorizzazione e licenze connesse alla gestione commerciale del business e/o all’esercizio dell’attività in genere”</i>
<i>Strumenti di prevenzione previsti nell’ ABC Management System</i>	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2/DAFC del 1 dic 2020 Procedura Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi	Pagina 21 di 40
--	---	--------------------------------------

5.2. Sottoprocesso 02 NETWORK MANAGEMENT

<i>Sottoprocesso 02 NETWORK MANAGEMENT</i>	
<i>Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti</i>	TRENITALIA • Amministratore Delegato (AD) • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) ○ Responsabile ○ Patrimonio Industriale, Network Spazi e Riduzione Costi (PINS) ○ Fiscale (FI) • Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (DRUO) ○ Gestione del Personale (GP) SOCIETA' DEL GRUPPO • Ferservizi ○ Area Servizi Immobiliari (ASI) • Tutte le strutture aziendali di gestione/utilizzatrici di immobili/spazi/aree • Soggetti richiedenti SOGGETTI TERZI • Società/Soggetti locatarie/i di impianti/immobili
<i>Descrizione</i> 5.2.1 LOCAZIONI ATTIVE E LOCAZIONI “REGOLATE” Le locazioni di asset immobiliari di proprietà Trenitalia sono gestite da PINS e possono essere: 1) attive verso soggetti terzi o altre Società del Gruppo: 2) “regolate” ovvero secondo le regole ART come da Delibere 96/2015 e 130/2019. 1) Locazioni attive	

Tutte le richieste di locazione di immobili di proprietà, da parte di terzi o Società del Gruppo, sono condivise con DRUO-GP per gli eventuali aspetti legati alla gestione del personale e poi processate da PINS.

Le strutture operative e/o territoriali che ricevono richieste di locazione di immobili/spazi/impianti, previa condivisione con DRUO-GP per gli aspetti legati alla gestione del personale, inoltrano a PINS la richiesta che:

- 1.1. identifica gli immobili/spazi/impianti richiesti, dal punto di vista patrimoniale e catastale sui sistemi amministrativi e gestionali (TBS-AA e SAP-RE);
- 1.2. chiede conferma, alle strutture di gestione/utilizzatrici di immobili, della disponibilità delle aree richieste;
- 1.3. effettua la valutazione economica dei canoni di locazione;
- 1.4. definisce il contratto, eventualmente con il supporto di Ferservizi ASI e sentito FI per gli aspetti di competenza;
- 1.5. procede alla stipula o ne propone la stessa secondo il livello dei poteri di firma, al responsabile DAFC o, attraverso di esso, all'AD;
- 1.6. si attiva direttamente o tramite un proprio delegato, per la consegna degli spazi;
- 1.7. affida il contratto a Ferservizi ASI per la gestione amministrativa e contabile del rapporto sul sistema SAP-RE.

Nel definire e valorizzare il canone di locazione attiva, PINS tiene conto dei prezzi e delle quotazioni attuali del mercato immobiliare, del valore di bilancio del cespite di riferimento e del rendimento atteso dalla Società; in caso di locazioni di aree/immobili complessi, PINS può avvalersi, direttamente o attraverso Ferservizi/ASI, di valutazioni e stime di società specializzate.

2) Locazioni “regolate”

Le locazioni “regolate” sono disciplinate nell’ambito del documento “*Metodologia e Rendicontazione della Contabilità Regolatoria ex Del. ART 96/2015*” per i Servizi di Impianto, e del documento “*Descrizione dell’Impianto di Servizio – modello RNE*”, così come pubblicati nel sito istituzionale della Società. In particolare, PINS: acquisisce le richieste da parte dell’Impresa Ferroviaria, o chi ne fa richiesta, via PEC dalla casella assetimmobiliari@cert.trenitalia.it;

- 2.2 verifica la fattibilità della richiesta e la disponibilità rispetto alla capacità residua, con la struttura utilizzatrice, che ha condiviso preliminarmente con DRUO-GP gli aspetti legati alla gestione del personale;
- 2.3 risponde ai richiedenti comunicando la disponibilità secondo quanto previsto dai documenti sopra citati;
- 2.4 predispone il contratto sulla base degli schemi regolati applicando le tariffe pubblicate;
- 2.5 procede alla stipula o ne propone la stessa secondo il livello dei poteri di firma, al responsabile DAFC o, attraverso di esso, all'AD;
- 2.6 provvede a richiedere tutta la documentazione di conformità dei fabbricati e degli impianti oggetti di locazione (ES. Agibilità, Certificazione Impianti Elettrici e Termici etc. etc.) al locatore e ne consegna copia al conduttore;
- 2.7 delega la struttura utilizzatrice di impianto alla gestione dell’accesso dell’Impresa Ferroviaria;
- 2.8 affida il contratto a Ferservizi ASI per la gestione amministrativa e contabile del rapporto sul sistema SAP-RE.

5.2.2. LOCAZIONI PASSIVE

Descrizione

Per la definizione delle locazioni di asset immobiliari di terzi a Trenitalia, cosiddette locazioni passive, PINS presidia il processo di formazione del rapporto di locazione di immobili/aree/spazi richiesti a qualunque titolo di utilizzo.

Nel caso di esigenze di immobili/aree/spazi/siti manutentivi di proprietà di terzi (Società del Gruppo e/o altri soggetti esterni), verificata l'impossibilità di soddisfarle con spazi di proprietà aziendale o già in uso e una volta condivisi con DRUO-GP gli aspetti legati alla gestione del personale, le strutture richiedenti devono inoltrare una richiesta per la locazione, corredata dalla documentazione analitica che identifichi il sito d'interesse e l'avvenuta condivisione con DRUO in caso di spazi utilizzati dal personale, a PINS per le richieste di spazi a qualunque titolo di utilizzo.

Ai fini della definizione della locazione, PINS contatta la proprietà degli immobili/aree/spazi/siti manutentivi e

- 1) chiede l'identificazione dal punto di vista patrimoniale e catastale degli immobili interessati;
- 2) verifica le principali condizioni contrattuali ed economiche per la locazione e valutandone l'economicità dei canoni di locazione richiesti rispetto alle quotazioni del mercato immobiliare ed a benchmark interni;
- 3) presidia il processo di negoziazione supportata dalla struttura utilizzatrice con la proprietà degli immobili/aree/spazi/siti manutentivi;
- 4) provvede a richiedere tutta la documentazione di conformità dei fabbricati e degli impianti oggetti di locazione (ES. Agibilità, Certificazione Impianti Elettrici e Termici etc. etc.) al locatore e ne consegna copia al conduttore;
- 5) sentito il parere della Struttura interessata e il Controller competente, stipula il contratto di locazione.

Per la redazione del contratto PINS può incaricare, nell'ambito del contratto di servizi immobiliari, Ferservizi/ASI affinché:

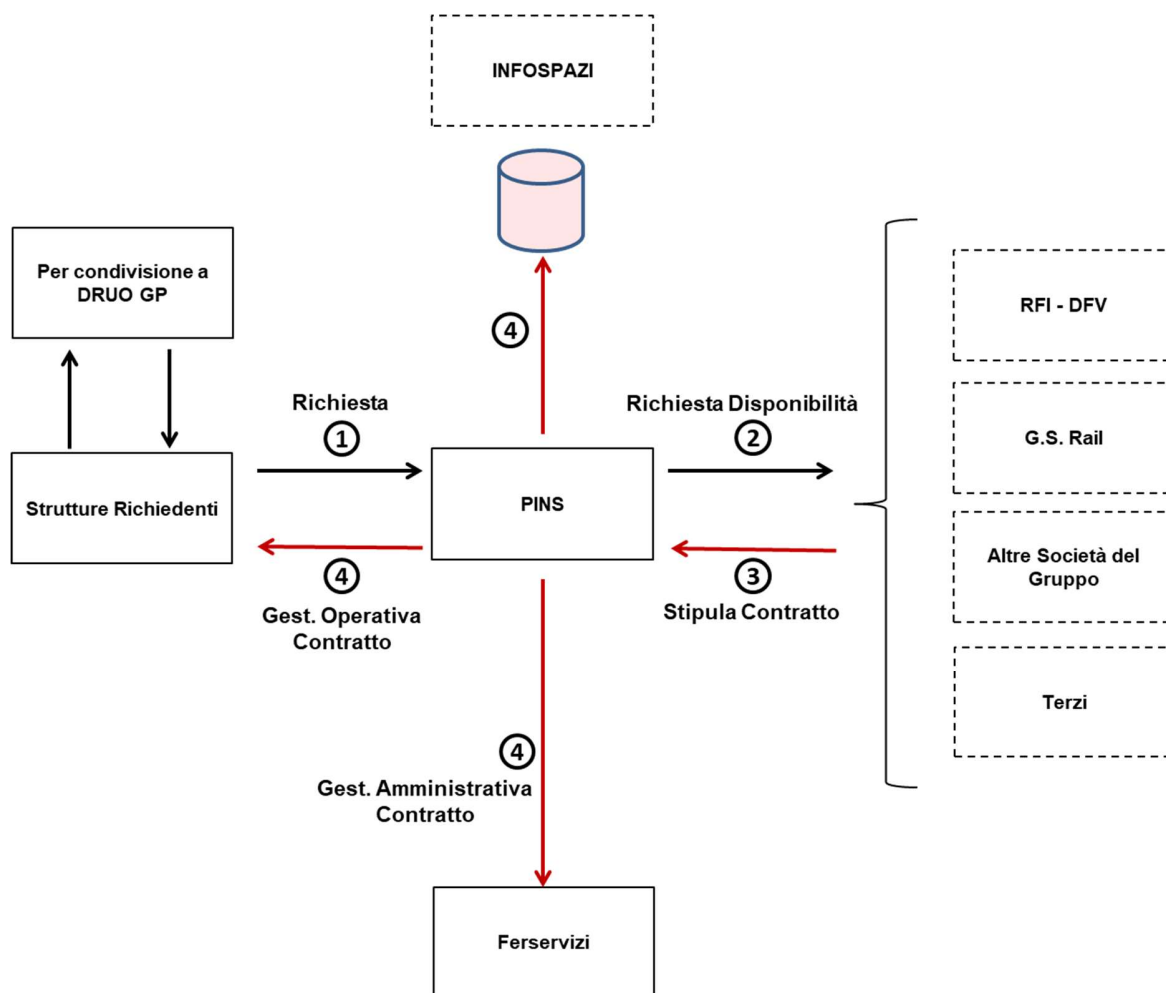
- 1) analizzi gli aspetti normativi e contrattuali del rapporto di locazione evidenziando eventuali aspetti critici per la Società, compresi gli aspetti relativi al rispetto della normativa ambientale e di sicurezza sul lavoro;
- 2) assicuri la registrazione del contratto a valle della stipula, inviando copia della ricevuta a PINS;
- 3) aggiorni il sistema SAP-RE con le informazioni contrattuali e gestisca tutti gli aspetti amministrativo-contabili e finanziari (es. pagamento dei canoni, adeguamenti etc.).

In caso di locazioni di aree/immobili complessi, PINS può avvalersi, in modo diretto o attraverso Ferservizi/ASI, di valutazioni e stime di società specializzate.

Terminata la stipula del contratto di locazione, PINS fornisce alla struttura richiedente/referente del contratto, copia del contratto di locazione per la presa in carico della gestione operativa del rapporto di locazione e degli adempimenti di tutela e custodia dell'immobile, salvo diverse indicazioni;

Nel caso in cui le strutture utilizzatrici/referente di contratto decidano la risoluzione anticipata, o il recesso parziale, del contratto di locazione, questi, previo accordo con DRUO-GP in caso di spazi utilizzati dal personale, comunicheranno tali necessità a PINS, il quale provvederà a:

- 1) verificare le clausole contrattuali del rapporto di locazione evidenziando eventuali aspetti critici nel recedere;
- 2) valutare gli aspetti economici/finanziari del rilascio;
- 3) predisporre le comunicazioni previste nei casi di risoluzione/recesso;
- 4) comunicare a Ferservizi/ASI la risoluzione/recesso dal contratto di locazione;
- 5) far predisporre, alla struttura utilizzatrice, i verbali di riconsegna dell'immobile al locatore.



- Fig. 4 – Flusso Locazioni Passive –

5.2.3. CENSIMENTO SPAZI – INFOSPAZI

Periodicamente, con cadenza trimestrale, PINS pianifica, con le strutture utilizzatrici, il censimento degli spazi occupati non di proprietà, e consolida il censimento degli spazi occupati da terzi nei perimetri di proprietà. L'anagrafica di riferimento per gli spazi occupati è quella del sistema INFOSPAZI, che riporta per ogni singola unità locativa, i dettagli del contratto, fisici ed economici, ed il CDC della struttura utilizzatrice che ne sostiene il costo.

Il censimento degli spazi avviene con le seguenti modalità:

- 1) PINS invia alle strutture utilizzatrici il report, estratto da INFOSPAZI, con l'elenco delle unità locative occupate alla data del censimento
- 2) le strutture occupanti verificano la lista delle unità locative, utilizzate e attribuite al proprio CDC di riferimento, indicando:
 - le unità locative occupate e nell'elenco
 - le unità locative non occupate e nell'elenco
 - le unità occupate e non in elenco;
- 3) le strutture occupanti comunicano a PINS, i risultati del censimento nelle modalità indicate ed i dettagli degli spazi interessati eventualmente da regolarizzare (spazi da contrattualizzare o rilasciati);
- 4) PINS regolarizza i contratti richiedendo ai gestori degli spazi l'adeguamento o la stipula;
- 5) a completamento del censimento, PINS aggiorna INFOSPAZI;
- 6) PINS fornisce a DRUO visibilità sul sistema informativo INFOSPAZI e il reporting relativo alle analisi spazi

5.2.4. RILASCIO SPAZI OCCUPATI

In caso di necessità di rilascio di spazi occupati, di terzi e di Società del Gruppo, si procede come di seguito descritto:

- 1) le strutture occupanti una volta condivisi con DRUO-GP gli aspetti legati alla gestione del personale inviano la relativa richiesta a PINS. Tale richiesta deve contenere i riferimenti del contratto e l'indicazione puntuale degli spazi rilasciati;
- 2) PINS, effettuate le verifiche di processo, procede con la comunicazione alla controparte del recesso parziale o totale del contratto;
- 3) la struttura occupante libera gli spazi da persone e cose, formalizza con la controparte la riconsegna, firmando congiuntamente il Verbale di Ripresa in Consegna, e lo invia a PINS;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2/DAFC del 1 dic 2020 Procedura Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi	Pagina 26 di 40
---	--	--------------------------------------

4) PINS formalizza con la controparte il recesso adeguando il contratto; 5) PINS contestualmente, adegua o chiude il contratto nel sistema SAP-RE. La data del Verbale di Ripresa in Consegna vale formalmente come data di passaggio della tutela e custodia alla controparte e di interruzione o adeguamento dei canoni secondo il nuovo rapporto locativo. Periodicamente, PINS chiede alle strutture il piano dei rilasci prevedibili nei successivi mesi o anni e informa DRUO-GP laddove riguardi spazi utilizzati dal personale.	
Controlli Chiave L. 262/2005	<i>PAC/TRE n. 017 "Gestione immobiliare – Locazioni passive"</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	- <i>Processo a rischio (cod. 1.4): "Attività svolta per la vendita di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione ad eccezione dei servizi di trasporto passeggeri"</i> - <i>Macro attività (cod. 18): "Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti di fornitura a soggetti privati di beni e servizi"</i> - <i>Macro attività (cod. 15): "Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti con soggetti privati, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti"</i>
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

5.3. Sottoprocesso 03 PROPERTY MANAGEMENT

Sottoprocesso 03 PROPERTY MANAGEMENT	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) ○ Responsabile ○ Patrimonio Industriale, Network Spazi e Riduzione Costi (PINS) ○ Amministrazione e Bilancio (AB) ○ Fiscale (FI)

- Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (DRUO)
 - Gestione del Personale (GP)
- Direzione Affari Legali e Societari (DALSC)
 - Penale (PE)
- Direzione Protezione Aziendale (DPA)

SOCIETA' DEL GRUPPO

- FSTechnology
- Ferservizi
 - Area Servizi Immobiliari (ASI)
- Tutte le strutture aziendali di gestione/utilizzatrici di immobili

SOGGETTI TERZI

- Amministrazioni locali (Regioni, Province, Comuni)
- Ministero Beni Culturali
- Società/soggetti fornitori/tori di servizi professionali (es. notai)
- Società/soggetti acquirenti o proprietarie/i degli immobili

Descrizione

5.3.1. AGGIORNAMENTO CATASTALE

I beni immobili di proprietà devono essere correttamente rappresentati sulle banche dati catastali, al fine di non incorrere in sanzioni. Pertanto, tutti gli investimenti che comportano modifiche che normativamente devono essere recepite dal Catasto, devono prevedere tale attività.

Le attività di accatastamento ed identificazione dei cespiti immobiliari (impianti manutentivi ed altre aree di proprietà Trenitalia) sono effettuate da Ferservizi mediante un contratto per i servizi immobiliari. L'accatastamento, sia in caso di acquisto o vendita di immobili, consiste:

- 1) nel censire un'area all'interno del corrispondente Foglio di Mappa del Comune di appartenenza;
- 2) nell'accatastare l'area una volta eseguito il rilievo con idoneo strumento topografico, che ne delimiterà il contorno o perimetro calcolandone le dimensioni, la quota e la superficie;
- 3) nel posizionare il terreno all'interno del foglio di mappa mediante le coordinate di riferimento di almeno tre punti fiduciali (triangolazione) riconosciuti dal Catasto.

L'attività di identificazione consiste nell'assegnare l'area accatastata al proprietario (persona fisica o giuridica) che è titolare e responsabile di detto terreno, oppure in conseguenza ad un cambio di proprietà dell'area/immobile.

Le pratiche di accatastamento e identificazione, una volta redatte, sono firmate dal Responsabile PINS o dal Responsabile DAFC, che possiedono la procura per detti atti.

Tali atti saranno presentati al Catasto dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio competente.

La definizione di tutte queste operazioni sono verificabili mediante apposita visura catastale, che è possibile richiedere presso un qualsiasi sportello dell'Agenzia del Territorio, oppure mediante sistema informatico telematico denominato SISTER.

5.3.2. RAPPRESENTAZIONE DEL PATRIMONIO SUI SISTEMI AZIENDALI

Gli asset di proprietà sono rappresentati sui sistemi di gestione aziendali, che ne governano i processi ad essi collegati.

I sistemi sono:

1) SAP-RE, che riporta l'elenco degli oggetti catastali di proprietà e gestisce i relativi adempimenti fiscali, nonché l'elenco degli oggetti locativi gestendo il flusso delle locazioni;

2) INFOCAD, che raccoglie le planimetrie catastali e raccorda le informazioni grafiche ai dati presenti in SAP-RE ed in SAP-AA (cespiti).

L'implementazione delle informazioni, e quindi il costante aggiornamento delle stesse, viene assicurato da PINS mediante specifici contratti di servizio con Ferservizi (per SAP-RE) e con FSTechnology (per INFOCAD), e monitorato periodicamente la completezza dei dati.

PINS fornisce a DRUO ed alle strutture occupanti ed utilizzatrici l'accesso a tali sistemi.

5.3.3. FASCICOLO D'IMPIANTO – INFODOC

Il Fascicolo d'Impianto è la raccolta, archiviazione e gestione dei documenti, relativi agli Asset utilizzati da Trenitalia (in proprietà ed in locazione), nelle loro componenti patrimoniali, tecniche, legali, fiscali, impiantistiche e di sicurezza.

Tale processo consente alle strutture utilizzatrici degli asset ed ai responsabili, di avere:

1) un'archiviazione, logica e fisica, tracciata dei documenti che i responsabili d'Impianto devono avere nella loro disponibilità;

2) un quadro generale su stato e qualità degli impianti sul territorio, così come rappresentabile dai documenti;

3) la condivisione di uno strumento strutturato, integrato con i sistemi informativi aziendali, relativo alla situazione dell'Asset, nelle singole Unità Immobiliari di cui è composto, e per le Dotazioni Tecnologiche presenti.

Il metodo e l'utilizzo dello strumento ad esso dedicato (Infodoc), nonché la check list dei documenti previsti, saranno definiti da una specifica Istruzione Operativa.

PINS fornisce a DRUO ed alle strutture occupanti ed utilizzatrici l'accesso a tali sistemi.

5.3.4. TUTELA E CUSTODIA DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE

La tutela e custodia del patrimonio industriale è di competenza delle strutture utilizzatrici e/o di gestione dell'impianto, nel rispetto di quanto indicato nella CO n.50/PA r.v.; nel caso di promiscuità dell'utilizzo degli impianti, la tutela e custodia del patrimonio è assegnata alla struttura prevalente, specificatamente individuata.

PINS periodicamente:

- 1) effettua un monitoraggio sulla situazione di tutela e custodia del patrimonio, con sopralluoghi sullo stato di occupazione degli immobili, coinvolgendo eventualmente Direzione Protezione Aziendale;
- 2) redige il report delle occupazioni di terzi in immobili di proprietà della Società.

Laddove si venga a conoscenza di occupazioni di immobili di proprietà senza titolo o abusive, sia direttamente che sulla base di segnalazioni del datore di lavoro e delle strutture utilizzatrici degli asset immobiliari, PINS, i responsabili d'impianto o i datori di lavoro comunicano a Direzione Protezione Aziendale, DRUO e DALSC/PE quanto riscontrato, per le azioni di tutela patrimoniale del caso.

5.3.5. ADEMPIMENTI FISCALI IN AMBITO IMMOBILIARE

Alla luce della attuale legislazione ed eventuali proroghe, nonché delle facoltà esercitate dai Comuni in ambito fiscale, è possibile identificare nel quadro della gestione immobiliare le seguenti tipologie di adempimenti fiscali:

- 1) Tassa sui rifiuti (Tassa Rifiuti Solidi Urbani, Tariffa Igiene Ambientale, Tariffa Integrata Ambientale);
- 2) Imposta Municipale Unica (IMU- ex ICI);
- 3) Registro Imprese (Iscrizione/cancellazioni e diritti annuali del Registro tenute dalle CCIAA di competenza);
- 4) Imposta di Registro (2% del valore del contratto suddiviso 50% Conduttore e 50% Locatario);

Per quanto riguarda i primi tre punti, in coerenza con la CO n.359/DAFC, r.v., PINS comunica a DAFC/AB e a DAFC/FI i dati identificativi dei beni immobili degli asset gestiti nei termini stabiliti dalla CO suddetta:

- 15 Febbraio: dati consolidati al 31 Dicembre dell'anno recedente;
- 15 Novembre: dati al 31 Ottobre dell'anno in corso.

Nel caso di variazioni in corso d'anno, PINS provvederà tempestivamente ad informare AB e FI delle modifiche alla disponibilità di immobili in proprietà o in uso per rivalutare gli adempimenti fiscali in ambito immobiliare. Per quanto riguarda la procedura di adempimento previsto dal quadro normativo e i pagamenti delle imposte si rimanda alla CO n.359/DAFC, r.v..

Relativamente al quarto punto del succitato elenco, l'imposta riguarda principalmente gli aspetti fiscali della locazione. PINS incarica Ferservizi/ASI, affinché, nell'ambito del contratto di servizi immobiliari, si assicuri, della registrazione del contratto di locazione, sia attivo che passivo, presso le autorità competenti a valle della sua

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2/DAFC del 1 dic 2020 Procedura Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi	Pagina 30 di 40
--	--	------------------------

stipula; ed informi PINS dell'avvenuta registrazione e di qualsiasi altro adempimento fiscale assolto riferito a tali contratti.	
Controlli Chiave L. 262/2005	PAC/TRE n. 017 "Gestione immobiliare – Locazioni passive"
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	- Processo a rischio (cod. 8.2): "Attività svolta per l'ottenimento di autorizzazione e licenze connesse alla gestione commerciale del business e/o all'esercizio dell'attività in genere" - Macro attività (cod. 10): "Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia fiscale e tributaria" - Processo a rischio (cod. 19.2): "Rapporti negoziali con società del Gruppo e con altre parti correlate"
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

5.4. Sottoprocesso 04 BUILDING & FACILITY MANAGEMENT

Sottoprocesso 04 BUILDING & FACILITY MANAGEMENT	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) ○ Patrimonio Industriale, Network Spazi e Riduzione Costi (PINS) • Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (DRUO) ○ Gestione del Personale (GP) SOCIETA' DEL GRUPPO • RFI ○ Direzione Fabbricati Viaggiatori (DFV)

- Grandi Stazioni Rail
- Ferservizi
- Tutte le strutture aziendali di gestione/utilizzatrici di immobili

SOGGETTI TERZI

- Società/Soggetti fornitrici/tori di servizi professionali (es. notai)

Descrizione

Il processo di **Building & Facilities Management** assicura l'applicazione delle *policy* aziendali nella conduzione e manutenzione degli asset utilizzati, siano essi Officine, Stazioni o Uffici, svolte a livello centrale, territoriale e da Società del Gruppo.

Il complesso degli asset utilizzati da Trenitalia per i propri processi di business (Network) è oggetto di attività manutentive e di conduzione che assicurano la conservazione del valore patrimoniale (per gli asset di proprietà) ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, salubrità ed efficienza.

L'insieme delle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria/evolutiva in coerenza con il Modello di Controllo passa attraverso 3 fasi principali:

- 1) la pianificazione ed il controllo delle attività;
- 2) la definizione degli strumenti di gestione delle attività (contratti di Global Service negli spazi utilizzati);
- 3) la gestione della conduzione.

5.4.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

La fase di pianificazione e controllo del Building & Facilities ha come obiettivo il mantenimento delle certificazioni previste dalle norme di legge, il mantenimento del decoro e delle funzionalità, l'implementazione di queste ultime a seguito di mutamenti organizzativi o di processo previsti.

La programmazione delle attività viene effettuata dagli utilizzatori degli spazi ovvero Unità Produttive Elementari (di seguito UPE) che si confronta con DRUO per gli aspetti del personale, su base triennale ed aggiornata trimestralmente sulla base del timing definito da PINS.

Il perimetro e l'anagrafica di riferimento della programmazione sono quelli definiti da INFOSPAZI.

Sulla base di tale anagrafica, le attività sono identificate dalla Work Breakdown Structure (WBS) presente in INFOMAINTEANCE.

In occasione della definizione delle attività di manutenzione:

- 1) PINS fornisce alle UPE il timing delle attività;
- 2) Le UPE indicano sulla WBS le esigenze di manutenzione e la quantificazione delle attività;

- 3) PINS valorizza le attività operative indicate secondo le tariffe standard, che fanno riferimento ai prezziari/cataloghi dei contratti di Global Service con le controparti;
- 4) PINS consolida i valori per UPE/dichiarante di budget e dà un feedback alle strutture per la condivisione degli obiettivi qualitativi ed economici;
- 5) Le UPE confermano le attività e gli obiettivi;
- 6) PINS rilascia la pianificazione che sarà presa a riferimento per le richieste.

PINS effettua la consuntivazione e la riprevisione delle attività, trimestralmente, nel timing dei consuntivi e dei forecast aziendali e fornisce alle UPE e a DRUO GP le analisi; periodicamente PINS coordina incontri con le UPE e DRUO per condividere le analisi e le azioni migliorative.

5.4.2 CONTRATTI DI GLOBAL SERVICE

Per l'esecuzione delle attività di manutenzione, PINS stipula, con i gestori degli spazi, appositi contratti di servizio. In particolare, i contratti sono stipulati con:

- 1) RFI - Dir. Produzione/Manutenzione Fabbricati Viaggiatori per il perimetro delle Stazioni RFI;
- 2) GS Rail per il perimetro Stazioni GS;
- 3) Ferservizi per il perimetro Uffici, per gli immobili relativi agli Spazi Serviti, e per il perimetro delle Officine "Property";
- 4) Fornitori terzi per il perimetro delle Officine (global service per impianto).

I contratti di global service prevedono le seguenti tipologie di intervento:

- 1) servizi di conduzione con prestazione continuative (es. manutenzioni ordinarie programmabili, pulizie etc.) regolate con tariffe a canone, basate sulle superfici occupate (euro a mq);
- 2) servizi di conduzione con prestazioni a richiesta (es. manutenzioni ordinarie non programmabili, manutenzioni straordinarie ed evolutive etc.), regolate con tariffe a catalogo, basate su un listino di prestazioni;
- 3) servizi di "Pronto Intervento" per prestazioni a richiesta di carattere straordinario ed urgente (es. ripristino condizioni di sicurezza, funzionalità degli spazi etc.) con tariffe a catalogo, basate su un listino di prestazioni.

Le principali caratteristiche dei contratti sono:

- 1) Durata triennale;
- 2) Sono stipulati centralmente;
- 3) PINS è il responsabile centrale del contratto;

Le UPE sono responsabili della gestione operativa del contratto con il controllo degli interventi richiesti,

5.4.3 GESTIONE DELLA CONDUZIONE

I servizi di conduzione (pulizie, manutenzioni ordinarie programmabili ed a guasto), sono definiti dalla pianificazione annuale e dalle verifiche trimestrali; tali servizi, di tipo continuativo, sono attivati da PINS che crea un flusso di ritorno (feedback) innanzitutto dai fornitori, che dovranno certificare l'avvenuta prestazione su un apposito applicativo web a cui le UPE avranno accesso per visionare e inserire le eventuali contestazioni in seguito alla verifica del corretto andamento delle prestazioni, del progress dei lavori, e dell'avvenuta esecuzione, a chiusura dei lavori.

Per i servizi a richiesta:

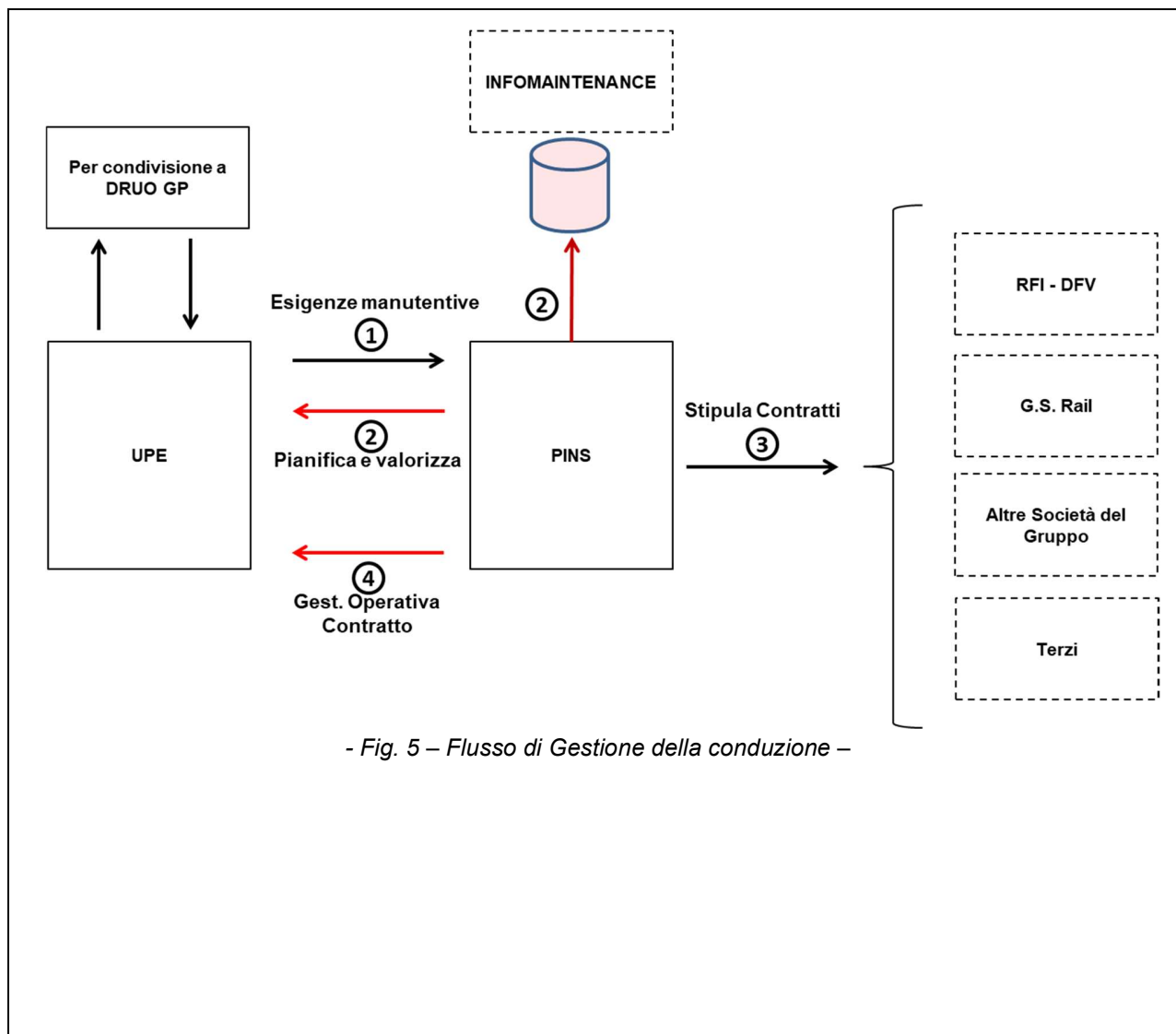
- 1) UPE in accordo con DRUO-GP in caso di spazi utilizzati dal Personale, richiede a PINS autorizzazione a procedere;
- 2) PINS autorizza, in base alla pianificazione in Budget, l'emissione di un OdL;
- 3) UPE emette l'OdL alla controparte;
- 4) UPE verifica l'avvenuta e corretta esecuzione e comunica la chiusura intervento a PINS;
- 5) PINS emette l'EM.

Per i servizi di "Pronto Intervento":

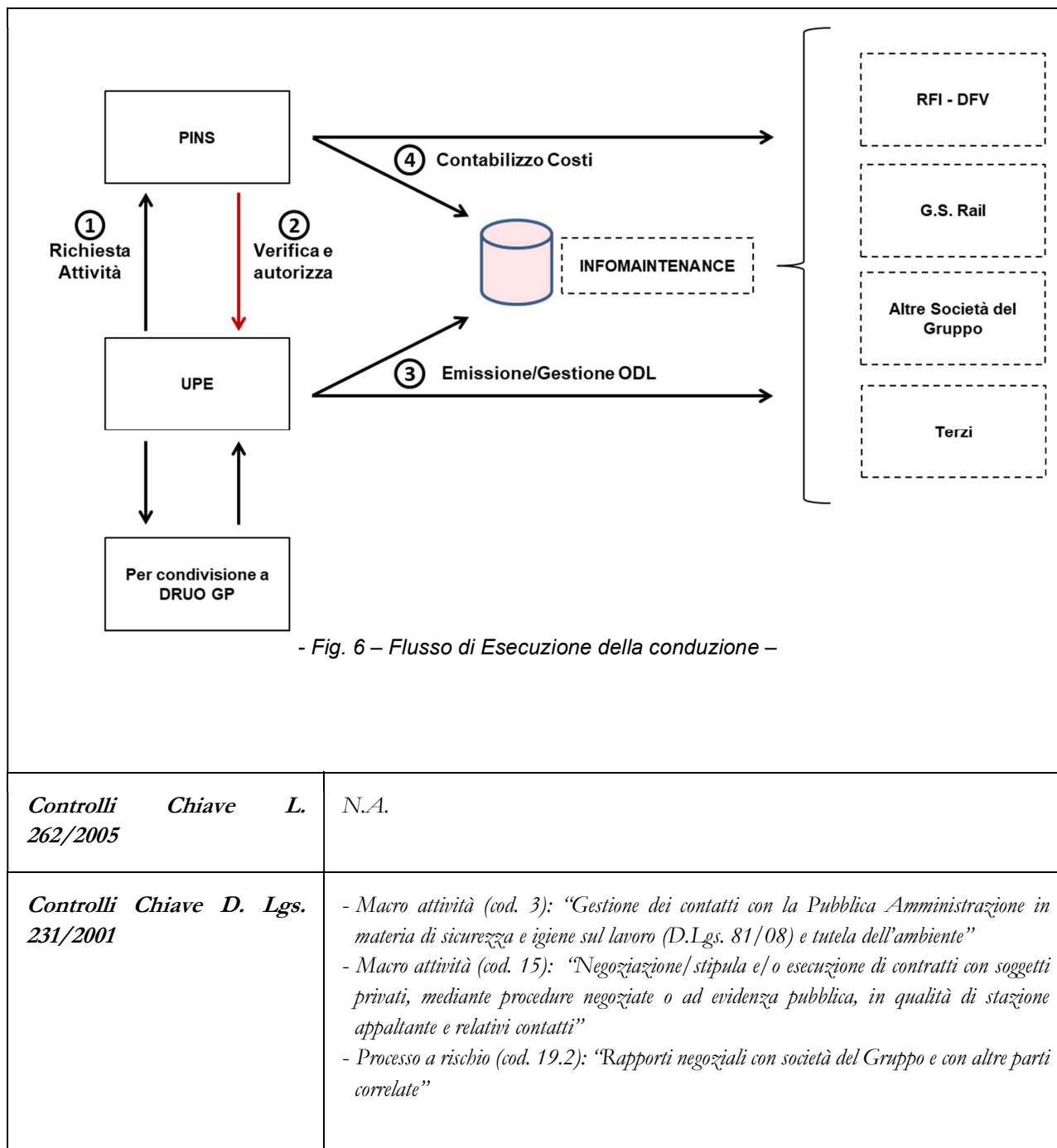
- 1) UPE effettua la richiesta alla controparte mediante i canali stabiliti dal contratto;
- 2) e comunica a PINS l'avvenuta esecuzione ed il costo sostenuto;
- 3) PINS emette l'EM.

PINS verifica periodicamente con le controparti le prestazioni, chiuse ed in progress, effettuando eventuali congruagli e dandone aggiornamento alle UPE.

Le controparti non saranno autorizzate a riconoscere le prestazioni negoziate direttamente dalle UPE.



- Fig. 5 – Flusso di Gestione della conduzione –



 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2/DAFC del 1 dic 2020 Procedura Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi	Pagina 36 di 40
---	--	--------------------------------------

<i>Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System</i>	<i>Processo a rischio corruzione "Acquisti e Appalti"</i>
---	--

5.5. Sottoprocesso 05 ENGINEERING & TECHNICAL MANAGEMENT

<i>Sottoprocesso 05 ENGINEERING & TECHNICAL MANAGEMENT</i>	
Unità Organizzative Responsabili e Ruoli Coinvolti	TRENITALIA • Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo (DAFC) ◦ Patrimonio Industriale, Network Spazi e Riduzione Costi (PINS) • Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (DRUO) ◦ Gestione del Personale (GP) • Direzione Tecnica ◦ Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità (SIGSQ/DT) • Direzione Protezione Aziendale (DPA) • Strutture Commitenti • Responsabile di Progetto (RDP) • Soggetto Tecnico (ST) • Tutte le strutture aziendali di gestione/utilizzatrici di immobili SOGGETTI TERZI • Amministrazioni Locali (Regioni, Province, Comuni), Pubbliche (es. VVFF, PS, ASL) e Ministero Beni Culturali • Società/Soggetti fornitori/tori di servizi professionali (es. Ingegneri) • Datori di lavoro
Descrizione 5.5.1 ENGINEERING Il processo di Engineering riguarda le attività gestionali di progettazione degli interventi relativi agli investimenti sul patrimonio industriale.	

Come previsto dalla procedura Investimenti (C.O. n.330/AD, r.v., gli attori coinvolti sono, il Committente/Responsabili di Progetto ed il Soggetto Tecnico/Project Manager.

Dal punto di vista organizzativo, i Responsabili di Progetto sono inquadrati nell'ambito delle Divisioni/Direzioni committenti; i Soggetti Tecnici/Project Manager sono interni o di Società del Gruppo (es. Italferr, MIST, RFI). PINS monitora le attività preliminari di competenza dei Soggetti Tecnici e della Committenza (permessualistica, coerenza rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia, ecc.) nonché le attività conclusive (aggiornamento catastale, certificati di agibilità e altre certificazioni previste).

5.5.2 PERMESSUALISTICA

Gli immobili e le aree di proprietà Trenitalia sono tenute al rispetto della normativa vigente in materia di conformità edilizia e urbanistica.

Relativamente agli interventi per gli adeguamenti sulla sicurezza degli impianti (D.lgs. 81/08), l'Unità Produttiva ed il Datore di Lavoro possono chiedere, autonomamente, i permessi alle Amministrazioni/Enti deputati e presentare i relativi progetti; in tal caso, devono darne comunicazione a PINS e successivamente inviare copia dei permessi ottenuti.

Avendo già analizzato, nel processo di *masterplan*, come da paragrafo 1, il percorso autorizzativo e di permessualistica necessario, attivato il progetto di investimento, ai fini dell'ottenimento dei permessi, da parte delle Amministrazioni/Enti locali:

1) il RdP/ST, avvia l'istruttoria inviando la documentazione a PINS tramite il sistema INFOPERMESSI;

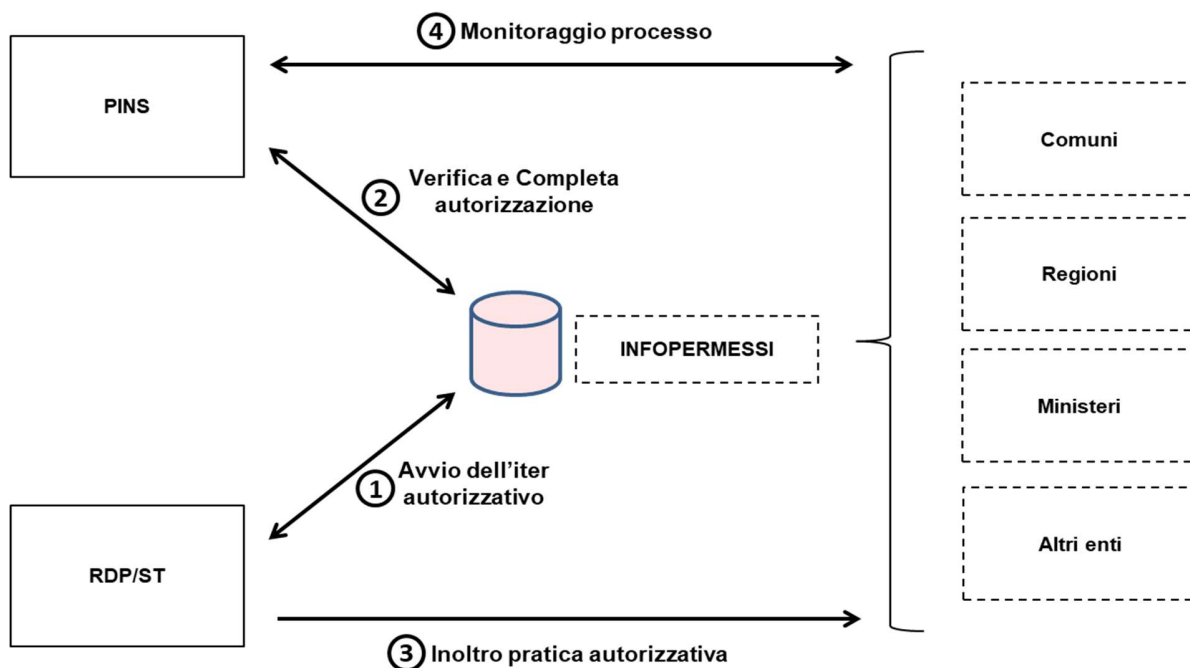
La principale documentazione da inviare a PINS, mediante upload su INFOPERMESSI, consiste in:

- 1.1) richiesta da parte del Responsabile di Progetto con indicazione della RAI autorizzata, dei tempi previsti per la permessualistica e delle modalità autorizzative stabilite in fase di masterplan;
- 1.2) Modulistica prevista dalle Pubbliche Amministrazioni o Enti Autorizzativi debitamente compilata e corredata con la documentazione tecnica e i progetti di riferimento richiesti
- 1.3) Documentazione compilata e firmata da un tecnico, munito di iscrizione all'Albo Professionale.

PINS, una volta verificata la completezza delle informazioni e del dossier presentato dal Responsabile di Progetto/Soggetto Tecnico, procede alla firma del dossier di riferimento e lo trasmette ai RdP/ST;

gli RdP/ST inoltrano la documentazione agli Enti preposti comunicando a PINS i relativi protocolli forniti dalle Amministrazioni di riferimento.

Periodicamente, PINS effettua il monitoraggio dell'andamento dell'iter autorizzativo e lo divulga alle strutture interessate secondo quanto previsto dal reporting di struttura al capitolo 3.



- Fig. 7 – Flusso Permessualistica –

5.5.3 MONITORAGGIO DELLE CERTIFICAZIONI D'IMPIANTO

PINS monitora il corretto mantenimento delle certificazioni, verificandone la presenza su Infodoc oppure effettuando focus specifici. L'attività di monitoraggio viene effettuata con le strutture aziendali di riferimento (Sicurezza e Ambiente, Direzione Protezione Aziendale per eventuali aspetti connessi agli impianti di *security*, Energy Management, etc.)

Tali certificazioni dovranno essere archiviate e custodite secondo quanto previsto dal Fascicolo d'Impianto.

In caso di anomalie nel mantenimento delle certificazioni degli ambienti di lavoro utilizzati dal personale dipendente o Dirigente, informa prontamente le strutture occupanti ed utilizzatrici e DRUO-GP.

Controlli Chiave L. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	- Macro attività (cod. 3): "Gestione dei contatti con la Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e tutela dell'ambiente" - Processo a rischio (cod. 8.2): "Attività svolta per l'ottenimento di autorizzazione e licenze connesse alla gestione commerciale del business e/o all'esercizio dell'attività in genere"
Strumenti di prevenzione previsti nell' ABC Management System	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 421.2/DAFC del 1 dic 2020 Procedura Gestione del Patrimonio Industriale e del Network Spazi	Pagina 40 di 40
--	---	---

6. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

• **LEGISLAZIONE VIGENTE**

- D. Lgs n.231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300;
- Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/01.

• **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO**

- Codice Etico del Gruppo FS Italiane;
- DdG n.185 AD del 24 dic 2014 “Investimenti e disinvestimenti tecnici del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
- DdG n.241/AD del 13 nov 2017 “Nuovo Modello di Gruppo per la gestione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare non funzionale all’attività ferroviaria e/o al business”.

• **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA**

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del Dlgs 231/01;
- CO n. 397/DAFC revisione vigente Linee Guida sul modello di controllo di Trenitalia SpA e relative società controllate;
- CO n. 399/AD rev vig. Procedura Generale di Amministrazione Finanza e Controllo;
- CO n. 330/AD rev vig. Procedura Investimenti e Disinvestimenti;
- CO n.359/DAFC rev vig. Adempimenti amministrativi, fiscali e contabili in materia di IUC e Registro Imprese;
- CO n. 305/AD rev vig. Procedura Acquisti;
- CO n. 383/AD rev vig. Manuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro in Trenitalia;
- CO n. 50/PA r.v. Policy degli accessi agli asset Trenitalia;
- CO n. 513/P r.v. Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione;
- CO n. 520/P-AD rev. vig. Anti Bribery&Corruption Management System di Trenitalia SpA.